

## 통 보

1. 제 목 : 회생기업 채권 관리 방법 개선 필요
2. 소관부점 : 기업투자금융처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

기업투자금융처는 인수한 특별채권<sup>1)</sup>(이하 “회생기업채권”이라 한다)을 「특별채권관리업무규정」 및 「특별채권관리업무세칙」에 따라 관리하는 업무를 수행하고 있다.

### 나. 회생기업 관리 전산시스템 등 마련 필요

#### (1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」 제220조에 따르면 관리인은 법원이 정한 기간<sup>2)</sup> 안에 회생계획안을 제출하여야 하며 같은 법률 제252조에 따르면 회생계획인가의 결정이 있는 때에는 회생채권자·

---

1) 부실채권 중 주채무자에 대하여 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시신청 후 재산보전처분결정이 있거나 회생계획인가 결정이 확정된 채권

2) 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」 제50조에 따르면 제출기간은 조사기간의 말일(제223조 제1항에 따른 회생계획안이 제출된 경우에는 회생절차개시결정일)부터 4개월 이하(채무자가 개인인 경우에는 조사기간의 말일부터 2개월 이하), 법원은 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 제1항제4호에 따른 제출기간을 2개월(개인이거나 중소기업자인 경우에는 제출기간의 연장은 1개월) 이내에서 늘릴 수 있다고 되어 있다.

회생담보권자·주주·지분권자의 권리는 회생계획에 따라 채무의 전부 또는 일부 면제의 효과가 생기고, 기한 유예의 정함이 있으면 그에 대한 채무의 기한이 연장되며, 인가에 따른 권리변동의 효과는 그 뒤 회생 절차가 폐지되더라도 존속<sup>3)</sup>한다고 되어 있다.

따라서, 법원으로부터 인수한 채권에 대한 회생계획이 인가된 경우에는 인수채권에 따른 권리가 회생계획안에 따라 변동(변제대상 채권액, 연체이자율 등)될 수 있으므로 회생기업채권을 효율적으로 관리하기 위해서는 회생절차의 진행 경과 및 인수 이후의 채권 회수율 등을 전산 시스템을 통해 관리하는 것이 타당하다.

## (2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업투자금융처에서 관리 중인 회생기업채권 64건에 대한 관리 현황을 점검한 결과, 기존에 구축된 채권관리시스템에는 회생 절차를 관리하는 전산시스템이 마련되어 있지 않아 회생개시결정, 인가된 회생계획안에 따른 변제금 납입 계획 및 연체이자율 적용, 시인된 채권의 납입에 따른 채권액 변동 등의 관리를 담당자 4명이 각각 수기로 처리하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과, 회생계획안에 따라 시인된 채권액 등을 전산시스템에서 확인할 수 없고, 채권에 대한 이력 관리 역시 부서 문서함을 통하지 않고는 회생기업 채권에 대한 이력관리를 알 수 없어 비효율적이며, 지역본부로 이관된 채권(사유 : 회생신청 기각 또는 폐지)에 대하여는 정기적인 회수율 점검<sup>4)</sup>이 이루어지지 않고 있었다.

3) 삼일인포마인 기업회생 이론과 실무(2016년) p843

4) 채권인수처는 부실채권을 인수한 후 반기마다 채권회수율 점검 결과를 처장에게 보고하고 있음

## 다. 회생기업 담보물건 관리 기준 재정비 필요

### (1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

기업투자금융처(舊 자산인수기획부)에서 회생기업 담보물건 경비관리 업무의 일관성 제고를 위해 마련한 「회생절차 기업 담보물건 경비관리 운용(안)」(자산인수기획부-392, 2014. 3. 31.)에 따르면, 회생인가 전에는 담보물건의 상태 및 실익 여부를 검토하여 경비를 배치하고, 회생인가 후에는 인가법인의 관리 현황을 확인한 후 경비를 철수하되 분기별 현황조사를 통해 담보상태를 점검하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」 제283조에 따르면 회생계획에 따른 변제가 시작되면 법원은 직권으로 회생절차의 종결을 결정할 수 있고, 회생절차가 조기종결<sup>5)</sup>된 회생기업의 경우 법원의 관리 감독을 받지 않게 된다.

따라서, 회생절차 기업의 담보물건에 대한 경비관리 업무는 회생 개시, 인가, 종결 등 회생절차의 진행 경과에 따라 합리적인 기준을 정하여 운영하는 것이 타당하다.

### (2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업투자금융처에서 2018. 3. 2.~2020. 3. 31. 동안 관리 중인 회생기업 채권에 대한 담보물건 경비용역 현황을 점검한 결과, 담보물건 총 64건 중 [표 1]과 같이 18건에 대하여 경비용역을 시행 중 이거나 시행했는데

---

5) 인가된 회생계획에 따른 변제를 1~2회 완료하고 향후 회생계획이행 가능성이 충분하다고 법원이 판단하는 경우 변제는 계속하되 법원의 관리는 받지 않게 됨

[표 1] 회생기업 채권에 담보물건 경비용역 현황

(단위 : 건)

| 구 분      |           | 회생신청 |     | 회생개시 |     | 인가 전<br>폐지 |     | 회생인가 |     | 회생종결 |     | 파산 |     |
|----------|-----------|------|-----|------|-----|------------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|
| 시행<br>합계 | 미시행<br>합계 | 시행   | 미시행 | 시행   | 미시행 | 시행         | 미시행 | 시행   | 미시행 | 시행   | 미시행 | 시행 | 미시행 |

“기재 생략”

\* 경비용역을 실시하다 회생인가결정이 남에 따라 철수

경비용역을 미시행 하고 있는 46건 중 「회생절차 기업 담보물건 경비관리 운용(안)」에 근거해 경비용역 미시행 사유에 대한 내부 승인을 받은 건은 [표 2]와 같이 7건에 불과하였고, 2019. 9. 20. □□은행으로부터 인수한 (주)○○○○(□□은행 2019-8) 관련 채권은 2019. 1. 15. 회생인가 결정이 났는데도 감사일 현재까지 경비용역<sup>6)</sup>을 시행하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 경비용역 미시행 승인 명세

| 순번 | 차주번호 | 차주명 | 인수일 | 미시행승인일 | 미시행 사유 |
|----|------|-----|-----|--------|--------|
|----|------|-----|-----|--------|--------|

“기재 생략”

6) 2019. 12. 23. 화상경비(제4경비) 용역시행

한편, 회생인가가 조기종결 된 채권의 담보물건에 대한 경비용역을 시행하는 기준이 없어 [표 3]과 같이 경매가 진행 중인 담보물건 3건 중 2건은 경비용역을 시행하고 1건은 경비용역을 미시행<sup>7)</sup> 중이었으며 연체 중인 4건 중 2건은 경비용역을 시행하고 2건은 시행하지 않는 등 업무처리에 일관성이 없는 것으로 확인되었다.

[표 3] 회생조기종결 차주의 경비용역 관리 현황

| 구분 | 합 계 | 경매   |    | 연 체 | M&A | 정상납부* |
|----|-----|------|----|-----|-----|-------|
|    |     | 진행 중 | 종결 |     |     |       |

“기재 생략”

\* 기일미도래 포함

[소관부점 의견] 기업투자금융처는 지적사항에 별다른 의견을 제시하지 않았으며, 향후 회생기업 채권을 효율적으로 관리하기 위한 시스템 구축 방안 등을 적극 검토하겠다고 답변하였다.

#### 4. 조치할 사항

기업투자금융처장은 회생기업 채권을 효율적으로 관리할 수 있도록 전산시스템 구축 방안을 마련하고, 담보물건의 경비용역 업무에 대한 합리적인 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

7) 2016. 6. 24. 경남은행으로부터 인수한 (주)두리원 관련 채권으로써 기업투자금융처는 창원지방법원 마산지원 2019타경101102 경매사건을 신청하였으나 해당 경매사건에 대하여 유치권신고가 되어 유치권 배제 소송을 제기하여 2020. 4. 21. 승소함